



FOCUS – La reconnaissance partielle d’un acte d’état civil étranger

Il est possible qu’un acte étranger ne soit reconnu que partiellement. En quoi consiste cette reconnaissance partielle ? Dans quels cas doit-elle intervenir ? Comment procéder ? Explications¹.

La reconnaissance partielle d’un acte étranger est liée à l’entrée en vigueur de la BAEC. Depuis le 31 mars 2019, il est en effet possible de ne reprendre dans l’acte « à la belge » que les données de l’acte étranger qui ont été reconnues conformément à l’article 27 du Code de droit international privé (CoDIP).

En d’autres termes, on fait une reconnaissance partielle quand certaines données dans l’acte étranger sont correctes, mais d’autres posent problème au regard du droit applicable.

L’OEC enregistre toujours la copie ou l’extrait de l’acte étranger en annexe dans la BAEC (et éventuellement la traduction jurée de celui-ci et la légalisation).

Une erreur matérielle dans l’acte étranger

L’officier de l’état civil peut également **rectifier les erreurs matérielles** (visées à l’article 34 de l’ancien Code civil) **contenues dans des actes étrangers** qui lui sont présentés lors de l’établissement de l’acte sur la base d’un acte étranger (art. 69 Cc).

A quelles conditions ?

1. Constat d’une erreur matérielle contenue dans l’acte étranger ;
2. L’erreur matérielle est constatée sur la base d’un acte figurant dans la BAEC ;
3. Il s’agit d’une erreur purement matérielle. Par exemple : une faute de frappe dans le nom ou les prénoms ou dans la date ou le lieu de naissance ou encore l’absence de mention de tous les prénoms.

Conséquence de la rectification ?

L’officier de l’état civil établit l’acte belge sur la base de l’acte étranger, **en mentionnant les données complétées ou rectifiées de l’acte étranger**.

C’est-à-dire que l’acte « à la belge » reprendra directement les données correctes. Il ne s’agit pas d’enregistrer l’acte avec l’erreur et d’ensuite faire un acte modificatif.

¹ Ce Focus n’aborde que la reconnaissance partielle des actes étrangers lorsqu’un élément de notre droit n’est pas respecté. **Il n’aborde pas la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères** (pour laquelle la base juridique est l’article 22 du Code de droit international privé) **ni la non-reconnaissance pour fraude à la loi**.

Recours possible

Le fait de reconnaître partiellement un acte étranger induit qu'il y a un refus de reconnaissance partielle de certaines informations reprises dans l'acte.

Ainsi, le refus partiel de reconnaissance, comme tout acte administratif, doit être **motivé car cette décision est susceptible d'un recours** devant le Tribunal de la famille.

L'OEC doit donc notifier à l'intéressé les parties de l'acte qui ne sont pas reconnues afin qu'il puisse éventuellement introduire un recours concernant cette « non reconnaissance » (art.31, § 4, alinéa 2 CoDIP) :

« Un recours peut être introduit contre le refus ou la reconnaissance partielle devant le tribunal de la famille de l'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle des parties intéressées, conformément à la procédure visée à l'article 23. »

Un modèle de lettre de refus de reconnaissance d'un acte est disponible sur OrangeConnect :

<https://www.vandenbroeleconnect.be/contenu/mod%C3%A8les/detail/74310493363243964/modele-de-lettre-de-refus-de-reconnaissance-dun-acte>

Pourquoi cette reconnaissance partielle ?

Avant la modernisation de l'état civil, il n'était pas possible de reconnaître partiellement les effets d'un acte rédigé à l'étranger. Soit on l'acceptait, soit on le refusait totalement.

La reconnaissance partielle permet de **travailler de manière pragmatique** :

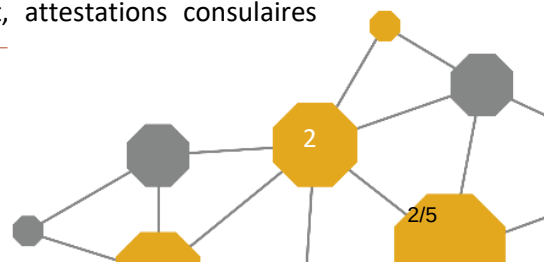
- les délais de reconnaissance d'un acte étranger ne retardent pas inutilement l'établissement de nouveaux actes (par exemple, une reconnaissance ou un mariage) ;
- les actes sont correctement inclus dans la BAEC ;
- elle garantit la transparence, étant donné que le scan du document original est inclus dans la BAEC (art. 69 §2 du Code civil) et permet le contrôle ou la correction.

Elle évite également une différence de traitement entre l'enregistrement de l'acte étranger dans la BAEC et dans le registre national, ainsi que des problèmes concernant l'inscription des personnes impliquées dans le registre national.

Si les informations contenues dans le registre national sont inexactes, elles ne peuvent pas être reproduites dans l'acte « à la belge » sur la base d'un acte étranger. Lors de l'établissement des actes, la BAEC vérifie uniquement si les informations communiquées correspondent aux informations personnelles qui se trouvent déjà dans d'autres actes dans la BAEC.

Le rôle de l'Autorité centrale de l'état civil

En cas de doute sérieux concernant la reconnaissance d'une acte d'état civil étranger ou d'une décision judiciaire étrangère (donc **pas** les certificats de célibat, attestations consulaires



diverses, certificats de nationalité, ...), l'OEC peut demander l'avis de l'Autorité Centrale de l'état civil (ACEC)².

L'ACEC rend des avis juridiques non contraignants relatifs à la conformité de ces actes et décisions judiciaires au regard des règles de droit applicables (droit belge ou étranger).

Mais **l'ACEC n'a pas de compétence en matière de fraude** : document falsifié, grattage, faux cachets ou contenu faux (document délivré par l'autorité compétente sur la base de fausses déclarations ou données), ni en matière de détournement d'institution (mariage ou reconnaissance de complaisance, par exemple). Dans ce cas, c'est le Parquet qui est compétent.

Pour en savoir plus : [Autorité centrale de l'état civil - Mise à jour - Vanden Broele Connect](#)



Exemples

⇒ Exemple 1 - Filiation

Un homme belge présente un **acte de naissance émanant de la France**. Il est mentionné dans l'acte comme étant le père. Mais il n'est pas marié à la mère, et aucune reconnaissance n'a été faite avant ou dans l'acte de naissance. Le père étant belge, il faut appliquer le droit belge en matière de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il faut le consentement explicite de la mère de l'enfant.

Dans ce cas, l'acte de naissance étranger pourra tout de même être reconnu en partie et repris dans la BAEC **sans la filiation paternelle** établie erronément.

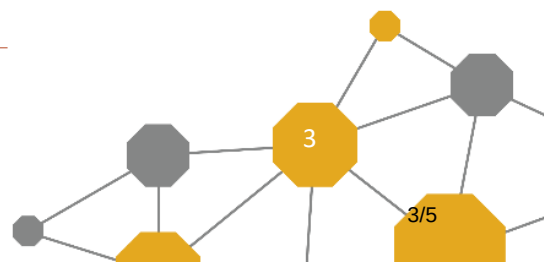
Jusqu'au 31 mars 2019, dans une telle situation, l'auteur de la reconnaissance devait procéder, avec le consentement de la mère, à une nouvelle reconnaissance en Belgique. A l'issue de cette reconnaissance, l'acte de naissance était transcrit et émargé avec la nouvelle reconnaissance. Dans ce cas, les données du père étaient mentionnées en double dans l'acte. Les personnes concernées étaient alors invitées à faire rectifier l'acte via le tribunal, mais c'était rarement le cas dans la pratique.

Aujourd'hui, un acte de naissance « à la belge » pourra être établi sur la base de l'acte de naissance étranger, sans la mention des données du père. Le père pourra alors, avec le consentement de la mère, faire établir un acte de reconnaissance en Belgique. Ce nouvel acte de reconnaissance en Belgique sera ensuite associé à l'acte de naissance.

⇒ Exemple 2 – Filiation

Un enfant naît au Etats-Unis d'une mère américaine et d'un père belge. Le père, domicilié en Belgique, revient des Etats-Unis avec la mère et l'enfant. Il sollicite un regroupement familial

² Base juridique : art. 31§3 CoDIP.



au profit de la mère, avec laquelle il est lié par une cohabitation légale, et la nationalité belge pour l'enfant.

À cette fin, il dépose l'acte de naissance du bébé. Mais **le document ne reprend pas le consentement exprès de la mère à la reconnaissance paternelle.**

Peut-être que l'OEC est moins habitué aux actes américains et ne sait pas si la filiation peut être reconnue en droit belge. Dans ce cas, il peut solliciter l'avis de l'Autorité centrale de l'état civil afin que ce service du SPF Justice vérifie la manière dont la seconde filiation est établie aux Etats-Unis.

L'avis vous indiquera si la mère et le père devaient être présents au moment de l'établissement de l'acte et si cette seconde filiation peut être reconnue dans l'ordre juridique belge.

Si la filiation peut être reconnue, vous pourrez enregistrer l'acte de naissance dans la BAEC directement.

En revanche, si cette seconde filiation n'est pas reconnue, l'acte peut faire l'objet d'une reconnaissance partielle. Ainsi, la filiation est reconnue entre la mère et l'enfant, qui peut donc s'inscrire sur le territoire au moyen du séjour accordé à sa mère. La filiation paternelle ne peut quant à elle pas être reconnue. Dès lors, le père doit être invité à réaliser une reconnaissance postnatale en Belgique.

L'agent communal peut enregistrer partiellement l'acte de naissance de l'enfant, avec juste sa filiation maternelle, et rédiger ensuite une reconnaissance postnatale qui viendra s'y greffer.

⇒ Exemple 3 – Le nom

Une femme belge se marie avec un ressortissant autrichien en Autriche. Tous deux résident en Belgique. Le couple présente dans sa commune de résidence l'acte de mariage autrichien qui mentionne un changement de nom de la femme qui a pris nom de son mari.

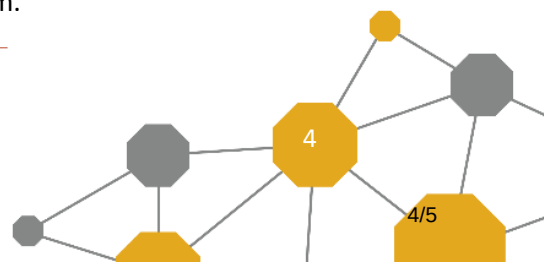
L'acte de mariage autrichien ne pourra être reconnu que partiellement, puisque la mention du changement de nom ne peut sortir ses effets en Belgique. En effet, **en droit belge, le mariage n'influence pas le nom de famille des époux.** L'épouse belge ne peut donc pas prendre le nom de son mari.

Sur l'acte de mariage « à la belge », l'épouse conserve donc son nom.

NB. La situation aurait été différente si cette femme résidait en Autriche car, dans ce cas, le droit autrichien pouvait s'appliquer, et elle aurait pu choisir de porter le nom de son mari.

⇒ Exemple 4 – Le nom/Correction d'une erreur matérielle

Une citoyenne belge souhaite enregistrer son acte de naissance étranger dans la BAEC. Mais les noms et prénoms de ses parents sont mal orthographiés sur son acte de naissance. Le prénom de son père est repris avec une cédille. Et il y a une erreur dans le nom de famille de la mère : une partie de son nom de famille est repris comme un prénom.



Tant le père que la mère ont des actes dans la BAEC.

Il faudra enregistrer l'acte de naissance dans la BAEC directement avec les bonnes données (qui se trouvent dans la BAEC dans les actes concernant les parents).

L'acte de naissance étranger est donc reconnu partiellement (art. 31 CoDIP) sur base des actes se trouvant dans la BAEC (art. 69 Cc.).

⇒ Exemple 5 - Le nom

Une citoyenne belge se présente à sa commune pour demander l'intégration de l'acte de naissance de sa fille, née 2004 en Suisse. Sur cet acte de naissance, la citoyenne porte son nom de jeune fille + le nom de son mari qu'elle a épousé en Suisse. Elle a choisi de porter le nom de son mari conformément au droit suisse. Mais au RN, elle porte toujours son nom de jeune fille.

Cette dame ne pouvait pas porter le nom de son mari. En vertu du droit belge, une femme qui se marie ne prend pas le nom de son mari. On n'applique pas la loi suisse.

!!! Ce n'est que depuis le 1er janvier 2018, qu'une personne qui a sa résidence habituelle dans un pays étranger peut changer de nom à l'occasion de son mariage dans ce pays, conformément au droit de ce pays (art. 39 CoDIP).

L'acte de naissance devra être reconnu partiellement c'est-à-dire avec le nom de jeune fille de la mère.



La base juridique

Article 69, §1^{er} de l'**ancien Code civil**

Articles 24, 25, 27, 39, 57, 72 du **Code droit international privé**

Sources

- [Etat civil 1 : Généralités - Vanden Broele Connect](#)
- [Guide du guichetier - Comment évaluer et interpréter un acte étranger - Vanden Broele Connect](#)
- [CIRCULAIRE du 19 décembre 2023 relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil - Vanden Broele Connect](#)

